

중안불 상표권 분쟁 — 협상 대응 전략

현재 상황

- 상대: 옥주협 (올로다/MIDIFIT) — "중안불" 상표 2025.12 출원
- 에렌: "중안불" 2026.05부터 사용 중
- 상태: 출원 단계 (미등록) → 에렌에게 법적 강제력 없음
- 통화 완료: 200만원 실비 보전 제안, 1시간 내 답변 요청
- 카드: 오늘 무단 방문(남성 2명, 퇴거 불응) 녹음/증거 보유

에렌의 핵심 포지션

"나는 급하지 않다. 등록 전까지 합법이다. 급한 건 저쪽이다."

모든 대응의 기본 톤: 느긋하게, 팩트만, 감정 배제

시나리오 1: "200만원 OK 하겠다"

확률 20%

상대 예상 멘트

"알겠습니다. 200만원 드릴 테니 정리해주세요."

에렌 대응

"감사합니다. 합의서 작성해서 보내드리겠습니다. 입금 확인 후 7일 이내에 사용 중단 하겠습니다. 합의서에 상호 면책 조항 넣어서 양쪽 다 깔끔하게 마무리하죠."

체크리스트

- 합의서 서면 작성 (구두 합의 절대 X)

- 입금 먼저, 이행 나중 (순서 절대 바꾸지 말 것)
- 가든잇 법인 계좌로 수령
- 세금계산서 또는 기타 영수증 발행 여부 확인

시나리오 2: "깍아달라"

확률 50% — 가장 유력

상대 예상 멘트

"200만원은 너무 많아요. 100만원에 합시다." / "150만원은 어때요?" / "저희도 사정이 어렵습니다."

에렌 대응 — 단계별

상대 제안	에렌 대응	전략
150만원	"실비 기준으로 최대한 줄인 겁니다. 150이면 수용하겠습니다."	수용
120~130만원	"120만원이면... 입금은 이번 주 금요일까지 해주셔야 합니다. 그리고 합의서에 상호 면책 포함이요."	조건부 수용 기한 압박으로 보완
100만원	"100만원은 상세페이지 제작비에도 못 미칩니다. 최소 120만원은 되어야 합니다."	거절 120 아래 안 감
50만원 이하	"그 금액이면 저희도 합의 의미가 없습니다. 등록 전까지 현행 유지하고, 등록 후 다시 논의하죠."	거절 카드 회수

💡 협상 테크닉: 금액 대신 조건으로 양보

금액을 깎는 대신 조건을 추가해서 실질 가치 유지

- "150만원에 하되, 입금은 금요일까지"
- "130만원이면 합의서에서 향후 유사 브랜드 상호 불간섭 조항은 빼겠습니다" → 상대 불안 유발 → 150 수용 유도

시나리오 3: "돈은 못 준다"

확률 20%

상대 예상 멘트

"비용 보전은 어렵습니다. 그냥 사용만 중단해주세요." / "저희도 피해자인데 왜 돈을 줘야 하나요?"

에렌 대응

"네 알겠습니다. 그러면 저희도 등록 완료될 때까지는 현행대로 유지하겠습니다. 출원 단계에서는 사용 금지를 강제하실 수 없는 거 아시죠? 등록 이후에 다시 이야기 나누시죠."

(3초 쉬고)

"아, 그리고 오늘 방문 건은 별도로 검토하겠습니다."

⚠ 이 한마디의 효과

- 등록까지 수개월 → 그 동안 에렌이 "중안불"로 마케팅 계속 = 상대 입장에서 최악
- 방문 건 별도 대응 암시 = 형사 리스크
- 높은 확률로 다시 연락 올 → 그때 금액 협의 재개

후속 대응 (상대가 다시 연락 시)

"다시 연락 주셨으니 합의 의사가 있으신 거죠? 200만원에서 양보해서 150만원까지는 가능합니다. 이게 마지막 제안입니다."

시나리오 4: "법적 대응하겠다" 협박

확률 10%

상대 예상 멘트

"변호사 선임해서 진행하겠습니다." / "형사 고소하겠습니다." / "등록되면 다 청구할 겁니다."

에렌 대응

"네, 법적으로 진행하셔도 됩니다. 출원 단계에서는 사용 금지 청구가 불가능하신 거 아시잖아요. 등록 후에도 저희가 이의신청이나 무효심판으로 대응할 수 있고요. 양쪽 다 변호사비만 수백만원입니다. 서로 소모적이니까 합의를 제안드린 겁니다."

(상대가 계속 강경하면)

"알겠습니다. 그러면 저희도 법적 대응 준비하겠습니다. 오늘 방문 건부터 정리하고요. 나중에 생각 바뀌시면 연락주세요."

💡 **핵심: 절대 풀지 마**

출원 단계에서 상대가 할 수 있는 건 아무것도 없어. "법적 대응"은 빈 총이야.

시나리오 5: "연락 안 음" (1시간 후 무응답)

확률 30%

에렌 대응 — 타이밍별

경과 시간	대응
1시간 후	아무것도 안 함. 기다려.
당일 밤	문자 1회: "오늘 통화 관련해서 결정하셨으면 연락 부탁드립니다."
내일까지 무응답	문자: "답변 없으시면 저희도 현행 유지하면서 별도 대응 준비하겠습니다."

3일 이상 무응답 그냥 현행 유지. 상대가 먼저 올 때까지 기다려. 급한 건 저쪽이야.

 절대 하면 안 되는 것

금지 행동	이유
"빨리 정리하겠다" 급한 티	급하면 돈 못 받음
"죄송합니다" 과잉 사과	출원 단계 사용은 위법 아님
금액 먼저 깎아주기	상대가 깎게 해야 함
"오늘 방문 건 괜찮습니다"	협상 카드 소멸
기한 약속 ("이번주까지 내리겠다")	기한 주면 돈 안 주고 버팀
녹음 사실 언급	상대가 말 아낌
"신고 취하 대가로 돈 달라" 직접 연결	공갈 시비 가능
100만원 아래 수용	마지노선

 합의 시 즉시 실행

순서	항목	비고
1	합의서 서면 작성	상호 면책 + 비밀유지 + 방문 건 포함
2	합의금 입금 확인	가든잇 법인 계좌
3	"중안불" 사용 중단	입금 확인 후 7일 이내
4	대체 브랜드명 전환	미리 후보 준비

5

상세페이지/마케팅 소재 교체

새 브랜드로 즉시 전환

합의서 핵심 조항

- ① 에렌: "중안불" 사용 중단 (입금 확인 후 7일 이내)
- ② 옥주협: 실비 보전금 __만원 지급 (합의일로부터 3영업일 이내)
- ③ 상호 면책: 본 건 관련 민형사 일체 청구 없음 (방문 건 포함)
- ④ 비밀유지: 합의 내용 제3자 공개 금지
- ⑤ 금전과 신고 취하는 별도 기재 (직접 연결 금지)

💰 금액 마지노선

금액	판단	조건
200만원	즉시 수용	-
150만원	수용	즉시 입금
120~130만원	조건부	금요일까지 입금 + 합의서
100만원	거절	120 아래 안 감
0원	거절	현행 유지 + 방문 건 대응

작성: 미카사 | 2026-05-18 | CONFIDENTIAL — 에렌 전용